

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 491/2536 นางสาว จินตนา ชื่นมณี วงศ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุง ยนต์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

ป.วิ.อ. มาตรา 15

การที่นายโจทก์เพิกให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดีมายื่นต่อศาลชั้นต้นในวันนัดพิจารณา โดยที่ในวันนัดพิจารณานัดก่อนนายโจทก์มาศาลด้วยตนเอง และมีการเลื่อนการพิจารณาคดีและกำหนดวันนัดพิจารณาใหม่ ต้องถือว่านายโจทก์ได้ร่วมกำหนดวันนัดพิจารณาครั้งต่อไปด้วย และโดยปกติก็ต้องนัดพิจารณาในวันว่างของนายโจทก์ หากเกิดเหตุผิดพลาดทำให้ไปนัดซ้อนวันกันกับศาลอื่นก็ชอบที่นายโจทก์จะต้องรีบร้องขอเลื่อนคดีเสียแต่เนิ่น ๆ เมื่อปรากฏว่าวันพิจารณานัดหลังมีระยะเวลาห่างจากวันพิจารณานัดก่อนถึง 48 วัน กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้เลื่อนการพิจารณา

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 175, 180, 264, 265, 266(4)

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องในข้อหาความผิดฐานปลอมเอกสาร ฟ้องเท็จและแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175, 180, 264, 265, 266(4), 83, 91ไว้พิจารณา

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ในวันนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 13 กันยายน 2533 ทนายโจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดีมายื่นอ้างว่าไม่สามารถว่าความได้ เพราะติดว่าความอยู่ที่ศาลจังหวัดกระบี่บุรี ซึ่งได้เลื่อนมาหลายครั้งแล้วไม่อาจเลื่อนอีกต่อไปได้ จำเลยแถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าทนายโจทก์นัดความไว้ 2 ศาล วันเดียวกัน เป็นความผิดของทนายโจทก์ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและได้ทำการพิจารณาสืบพยานจำเลยไปจนเสร็จแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคดี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 ซึ่งเป็นวันนัดพิจารณาคดีก่อนปรากฏว่าทนายโจทก์มาศาลด้วยตนเอง เมื่อมีการเลื่อนการพิจารณาคดี และกำหนดวันนัดพิจารณาใหม่ ต้องถือว่าทนายโจทก์ได้ร่วมกำหนดวันนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปด้วย และโดยปกติก็ต้องนัดพิจารณาในวันว่างของทนายโจทก์ด้วย หากเกิดเหตุผิดพลาดทำให้ไปนัดซ้อนวันกันกับศาลอื่นก็ชอบที่ทนายโจทก์จะต้องรีบร้องขอเลื่อนคดีเสียแต่เนิ่น ๆ การที่ทนาย

โจทก์เพิกให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดีมายื่นต่อศาลชั้นต้นในวัน
นัดพิจารณานัดหลัง ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากวันพิจารณานัดก่อนถึง 48 วัน กรณีจึง
ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้เลื่อนการพิจารณา

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ